

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	휴직자 복무 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 직원의 인사사무 처리에 필요한 사항을 규정하여 인사관리의 합리화를 목적으로 「인사사무규칙」을 제정·운영 중에 있다.

△△△△△△△사무소(이하 “사무소”라 한다)은 같은 규칙 제9장에 따라 휴직자를 관리하고 있고, 2023. 4. 1. 부터 감사일 현재(2026. 4. 10.)까지 사무소의 휴직자는 총 6명이다.(퇴사자 1명 제외)

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사사무규칙」 제9장(휴직자 관리) 제52조(휴직의 목적 외 사용)제8조

①항에서는 휴직중인 직원이 휴직기간 중 휴직사유와 달리 인사규정 제45조에 따른 영리업무 금지의무에 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 “휴직의 목적 외 사용”이라 규정하고 있다.

같은 규칙 제54조(휴직 실태점검)에 따라 소속부서장은 휴직 직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하고, 휴직기간에는 그 실태를 정기 또는 수시로 점검하도록 하였으며, 점검 결과를 각 7월 15일과 1월 15일까지 이사장에게 제출하도록 명시하고 있다.<2023.7.10. 개정>

같은 규칙 제55조(휴직자의 복무상황 보고)에 따라 휴직중인 직원은 휴직기간 중 소속부서장에게 매 반기별 복무 상황을 보고하여야 하되, 「인사규정」 제51조 제1항제1호, 같은 조 제2항제2호, 제4호부터 제8까지에 따른 휴직의 경우 매 분기별로 보고하여야 하며, 보고 시점과 관계없이 복무 상황에 이상이 발생한 경우 그 즉시 보고하여야 한다.

아울러, 문서 △△△△부-2862호(2023.7.11.) “휴직자 복무관리 관련 안내”에서는 「인사사무규칙」 개정에 따른 휴직자 소속부서장 및 휴직자의 이행사항을 [표 1]과 같이 안내하였다.

[표 1] 휴직자 복무관리 준수사항

구분		관리(보고) 체계	시행 주기(시기)	비고
교육 (복무관리 등)		자체 시행 (소속 부서별)	휴직 전	• 휴직의 목적 외 사용 금지 • 휴직 중 복무상황 보고 • 휴직실태 점검 시 협조 • 휴직 사유 소멸 시 복직 의무·절차 등
보고	휴직 실태 점검 및 결과 [별지 제15호 서식]	소속 부서장 ⇒ 행정처장	• 점검: 정기/수시 • 보고: 반기(7.15., 1.15.)	• 복무상황 보고서의 허위 여부에 대한 조사 등
	휴직자 복무상황 [별지 제16호 서식]	휴직자 ⇒ 소속 부서장	반기/분기	• 분기 보고: 질병·유학·육아·가족돌봄 • 역량개발·배우자동반 • 보고 제외: 병역·행방불명·직무·고용

※ 출처 : △△△△부-2862호(2023.7.11.) 문서 발체

따라서, 사무소는 직원이 휴직을 사용하고자 할 경우 휴직 전 복무관리 등 교육을 이행하고, 휴직 기간 중 반기별로 휴직 실태 점검 결과를 행정처장에게 보고하여야 하며, 휴직자는 분기별로 사무소장에게 복무상황을 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 2023. 4. 1.부터 감사일 현재(2026. 4. 10.)까지 사무소의 휴직자에 대한 복무 관리 현황을 점검하였다.

[표 2] 감사기간 (2023.4.1.~2026.4.10.) 중 사무소 휴직자 현황

구분	휴직자	휴직사유	휴직기간	사무소		휴직자	비고
				휴직전 교육	휴직실태점검 및 본사 보고	복무상황 보고	
1	△△△	질병휴직	2022.8.9.~2023.8.8.	X	2023 상반기(O)	2023년 2분기(O)	
2	△△△	질병휴직	2022.11.4.~2023.5.12.	X	2023 상반기(O)	2023년 2분기(O)	
3	△△△	육아휴직	2024.3.5.~2025.6.30. 2026.3.14.~2027.6.30.	X	2024 하반기(O)	2024년 2분기(O)	
				X	2025 상반기(O) 2025 상반기(O)	2024년 3분기(O) 2024년 4분기(O) 2025년 1분기(O) 2025년 2분기(O)	
4	△△△	육아휴직	2025.1.1.~2025.12.31.	X	2025 상반기(O)	2025년 1분기(O)	
					2025 하반기(O)	2025년 2분기(O) 2025년 3분기(O) 2025년 4분기(O)	
5	△△△	육아휴직	2025.3.19.~2026.12.31.	X	2025 상반기(O)	2025년 2분기(O)	
					2025 하반기(O)	2025년 3분기(O) 2025년 4분기(O) 2026년 1분기(O)	
6	△△△	육아휴직	2025.8.31.~2026.6.30.	X	2025 하반기(O)	2025년 3분기(O)	
						2025년 4분기(O) 2026년 1분기(O)	

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성, 퇴사자 제외

그 결과, [표 2]와 같이 사무소에서는 직원이 휴직을 신청할 경우 휴직기간 중 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 이행하여야 하고, 휴직자는 휴직 목적에 따라 분기별 복무상황 보고를 이행하여야 하며, 그 결과를 반기별로 본사에 보고하여야 함에도,

감사기간 중 육아휴직을 신청한 신동진 등 6명에 대하여 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 누락하며 휴직자 복무 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

따라서, 사무소에서는 휴직자가 휴직을 목적 외 사용하지 않도록 휴직 전 교육 이행에 철저를 기하여야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)